01 根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（　　）。

只能适用定金条款

只能适用违约金条款

合并适用违约金和定金条款

选择适用违约金或者定金条款

03 甲（未登记的抵押权人）、乙（购买价款的抵押权人）、丙（已登记的抵押权人）、丁（留置权人），请表述他们的清偿顺序是（　）。

乙丁丙甲

丁乙丙甲

丁丙乙甲

乙丁甲丙

05 下列何种情形下仲裁协议必然无效，除非当事人作出补充约定（　　）。

约定的仲裁事项超出法律规定的仲载裁范围的

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议

对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的

一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

07 劳动合同中竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，其中竞业限制的期限，不得超过（　）。

一年　**两年**

三年　五年

09 甲有限责任公司注册资本是 100 万元，甲公司对乙企业负有 200 万元的合同债务。下列说法正确的是（　　）。

甲公司仅以 100 万元注册资本为限对公司债务承担有限责任

甲公司以其全部财产对公司的债务承担责任

如果甲公司资产不足以清偿其债务，由全体股东清偿

如果甲公司资产不足以清偿其债务，股东承担连带责任

11 在合同中可以约定附期限，下列属于附期限约定的是（　）。

房东太太儿子结婚时本租房合同终止

三年后的 6 月 1 日某国开始大选时本合同生效

合同约定李某五十岁时送她一套珍贵邮票

下一次长春下雪时赠送一套滑雪套装

13 甲乙双方订立的借款合同约定：甲向乙借款 100 万元，借款期限为 1 年。乙要求从 100 万元中预先扣除 10 万元利息。甲应允，双方签字，利息预先扣除后交付借款。下列哪一表述是正确的？（　　）

应以 100 万元作为本案借贷的本金

应视为 90 万元本金的借贷

应以 10 万元减去银行同期贷款利息作为真正的利息

视为无息借贷

15 甲走丢了一头牛，被乙捡到了，乙对该牛进行了饲养照料，在把牛归还给甲时，乙提出要求支付给他一笔合理的饲养费，乙应当支付，因为甲乙之间存在（　）。

合同之债

侵权之债

不当得利之债

无因管理之债

17 我国关于法的一个图腾意义的神兽是（　）

貔貅

獬豸

狮子

麒麟

19 下列不适用留置的合同是（　）。

保管合同

运输合同

加工承揽合同

服务订购合同

21 下列不违反商标法规定的是（　）。

“防潮”牌油毡

“鹅绒”牌羽绒服

“周黎明”牌电脑

“甲级”牌酱油

23 作为投资人，签订对赌协议时，应尽量注意（　）。

跟公司对赌

跟股东（实际控制人）与管理层对赌

优先跟公司对赌再考虑股东

柔性条款更重要

25 下列关于有限合伙企业的说法正确的是(　　)

有限合伙企业由有限合伙人出资组成

有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人出资组成

有限合伙人可以选一个代表对外执行企业事务

有限合伙人不能参与决定普通合伙人入伙

27 银行不良资产案件一般具有如下特点（　）。

借贷纠纷成为银行诉讼纠纷的主要类型

多数借款合同、担保合同法律关系简单明晰

银行作为债权人的胜诉率极高

得到执行的比率低

29 关于新普通合伙人入伙所作的规定，正确的有(　)。

新合伙人人伙必须经过全体合伙人一致同意

新合伙人入伙应当订立书面合伙协议

新合伙人入伙时原合伙人有告知义务

新合伙人对入伙前的债务承担连带责任

31 甲授权乙以甲的名义将甲的一台笔记本电脑出售，价格不得低于一万元。乙的 13 岁儿子丙在未征求父亲意见的情况下将电脑以 1000 元卖给了不知情的丁（18 岁）。事后，甲、乙都非常生气，要求追回电脑，可是丁已将电脑以 2000 元转售给了一个不相识的人。下列说法中，正确的有（　）。

若丙为十八岁以上，则买卖有效

丙丁的买卖行为最终应认定为无效

即使丙为十八岁以上，本案买卖最终亦无效

甲可以追认该行为

丙丁之间的买卖不适用善意取得

33 按照债的发生依据不同，可以分为（　）。

合同之债

侵权之债

连带责任之债

不当得利之债

无因管理之债

35 甲向乙借款 10 万元，在诉讼时效期间内发生的下列情形中，能够产生时效中断效果的有（　）。

乙在大街上碰到甲，甲主动向乙表示将在 3 日内先支付约定的利息

乙将经公证以邮政特快专递发送的催款函件给甲，甲签收后未拆封

甲在半年前主动清偿了其中的 5 万元

甲遇到车祸，变成了植物人，经救治苏醒后又不幸遭遇到了地震，较长时间联络不上

乙向人民法院申请支付令要求甲还款

37 增值税是我国特有的一个税种。

正确　**错误**

39 根据定金罚则，支付定金一方不履行合同，无权要求返还定金，收受定金一方不履行合同，应双倍返还定金。

正确　错误

41 诉讼时效中止的法定情形消失之后，诉讼时效重新计算。

正确　**错误**

43 应收账款质押只需审核账目即可，或发函让付款义务人限期答复。

正确 **错误**

45 消费者的七日无理由退换权利只针对网络、电话等远程购物，不包括实体店购物。

正确 错误

47 生产经营者违反规定将“驰名商标”字样用于商业活动中的，由地方工商行政管理部门责令改正，还要处以罚款。

正确 错误

49 有限公司股东对公司债务承担有限责任，但公司本身对公司债务事实上应承担无限责任。

正确 错误

02 下列关于《民法典》所规定的居住权的表述，不正确的是（　）。

居住权是一种物权

某种意义上居住权比租赁权具有更强的对抗效力

一套住宅不可以随意设置无限个居住权

居住权可以用来出租、抵押，也可以转让

04 个人所得税中扣除的“三险一金”不包括（　）。

养老保险

医疗保险

失业保险

公积金

生育保险

06《工伤保险条例》第十四条第（六）项所规定的“在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的，应当认定为工伤”，这个上下班途中，正确的理解为（　）。

只严格限于上下班准确且固定的路线

只严格限于上下班准确且固定的时间

上下班的合理时间和路线

上下班途中不得有任何绕道或其他行为

08 根据《劳动合同法》的规定，劳动合同期限三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（　）。

一个月

两个月

三个月

六个月

10 四个自然人甲、乙、丙、丁，约定各自以不同方式出资，成立一合伙企业，下列不符合规定的是(　　)。

甲以两间厂房的使用权作价 10 万元出资

乙以其所拥有的专利权作价 15 万元出资

经甲、乙二人同意，丙以其劳务作价出资

丁以一台价值 10 万元的车辆出资

12 某年 4 月 30 日，甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约，乙于 5 月 1 日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙，甲于 5 月 3 日才收到乙的短信，并因个人原因于 5 月 8 日才阅读乙的短信，后于 9 日回复乙“短信收到”。甲乙之间买卖合同的成立时间是（　）。

4.30

5.1

5.3

5.8

5.9

14 根据《民法典》的规定，民事诉讼的普通诉讼时效为（ ）年。

1

2

3

4

16 某婴儿出生前，其父亲车祸去世，爷爷奶奶健在。现婴儿出生一小时后死亡，该婴儿的遗产下列有权继承的是（）？

婴儿的母亲

婴儿的爷爷和奶奶

婴儿的母亲及爷爷奶奶

归国家所有

18 工资薪金等综合所得的税率为（ ）。

3%-45%

3%-35%

5%-45%

5-35%

20 根据消费者权益保护法的规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的（　　）。

两倍　**三倍**

五倍　十倍

22 为了应对被申请“撤三”，商标持有人可以通过许多材料予以驳回，但以下某一项除外（　　）。

近三年的商标各种宣传、推广使用的材料

销售发票、销售合同、企业招牌、加盟许可合同、纳税申报证明

带有商标标样的产品质检报告、各类证书奖状、荣誉及称号等

企业在社会上的影响力、威望及参与公益活动证明

24 有限责任公司的最高权力机构是（　　）。

股东会

股东大会

董事会

监事会

26 下列不属于工伤的有（　　）。

在工作时间和工作场所内，非因工作原因受到伤害的

在工作时间和工作场所内，不是履行工作职责受到暴力伤害的

因工外出期间从事个人活动受到伤害的

在上下班途中发生交通事故但本人负主要责任或全部责任的

在工作时间和工作岗位，突发疾病抢救无效在 48 小时后死亡的

28 下列可以作为公司出资方式的有（　）。

货币

实物

知识产权

劳务

土地使用权

30 下列哪些要约一旦生效就不能撤销（　）。

要约人确定了承诺期限的

要约中明示本要约为不可撤销要约

任何可以撤回的要约

受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

32 下列属于附条件的选项有（　）。

“明年 6 月 1 日×国开始大选时本合同生效”

“中国足球队十五年内进入世界杯八强，本合同生效”

与房东老太太约定租期为“房东太太儿子结婚时，本租赁合同到期”

“杭州下次下雨时，本合同终止”

借贷双方约定“塑料厂开工后第二个月还钱”

34 下列属于所有权的四个权能的有（　）。

占有权　使用权

收益权 处分权

排他权

36 下班回家途中顺道菜市场买个菜过马路途中被撞伤不应认定工伤。

正确 **错误**

38 有限合伙人也可以用劳务出资。

正确 **错误**

40 悬赏广告一般来说我们可以视为一个有效的要约而非要约邀请。

正确 错误

42 共有关系，各共有人享有的权能的总和等于一个所有权，而不是多个所有权。

正确 错误

44 浮动抵押是一种动产的抵押方式。

正确 错误

46 申请“撤三”不符合商标法的立法本意，应尽量通过立法及司法实践予以制止。

正确 **错误**

48 创业型企业比较容易犯的一个错误是公司内部没有负责跟进商标注册的专业人员。

正确 错误

50 许多对赌协议都有大量的补救空间，所以后期的补救亦非常重要。

正确 错误